

Nr. 162 Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht

PA, R 34027, Bl. 139–141 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Abschnitt I Verteidigungszustand.

§ 1

Der Führer und Reichskanzler kann bei drohender Kriegsgefahr für das Reichsgebiet den „Verteidigungszustand“ erklären².

§ 2

(1) Mit der Erklärung des Verteidigungszustandes geht die gesamte vollziehende Gewalt auf den Führer und Reichskanzler über. In seinem Auftrag übt sie der Reichskriegsminister aus.

(2) Der Reichskriegsminister ist in Ausübung der vollziehenden Gewalt berechtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, die von bestehenden Gesetzen abweichen dürfen. Er kann zur Durchführung seiner Anordnungen Strafen androhen und Sondergerichte einsetzen.

(3) Der Reichskriegsminister kann die ihm zur Ausübung der vollziehenden Gewalt zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise übertragen.

¹ Mit streng vertraulichem Schreiben des RKRm vom 24. 6. 35 an die RV-Referenten der Ressorts übersandt. Mit Ausnahme der §§4 (2) und 6 (3) (s. dort) identische KabVorl. vom 3. 5. 35 mit Begründung: PA, R 34027, Bl. 127–129. Verabschiedung des RVG s. Dok. Nr. 159 P. 4. Abdruck mit Begründung: IMT XXX, S. 60–65; Kommentar: ABSOLON III S. 338–341. Zum Inhalt s. auch E. BUSCH, Das Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935, in: Wehrwiss. Rundschau 10 (1960), S. 613–618; ABSOLON III S. 61; SALEWSKI S. 146f., 168.

Im Begleitschreiben zur Erstvorlage durch den RVtM bereits am 2. 5. 34 war folgendes bemerkt: „Es [das RVG] ist als Ermächtigungsgesetz für die Reichsregierung gedacht, alle für die Reichsverteidigung erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Gleichzeitig soll es das Rahmengesetz bilden, das Einzelgesetze wie z.B. Wehrgesetz und Kriegsleistungsgesetz sowie auch Rechtsverordnungen von Reichsministern, die diese zur Durchführung ihrer Aufgaben für die Reichsverteidigung erlassen, umfassen soll. Hierbei ist insbesondere an eine Rechtsverordnung für eine Propaganda-Organisation zur Förderung und Erhaltung der seelischen und geistigen Kräfte des Volkes, ferner an Rechtsverordnungen für die Organisation einer Kriegs-, Kriegsernährungs-, Kriegsverkehrs- und Kriegsfinanzwirtschaft gedacht, auch die unter Einwirkung des Krieges veränderten Rechtsbeziehungen der einzelnen Staatsbürger werden hier geregelt werden müssen. – Die Vorstellung des Reichsverteidigungsgesetzes als Zusammenfassung aller für die Reichsverteidigung notwendigen Gesetze und Rechtsverordnungen soll nicht ausschließen, daß einzelne Teile des Gesamtwerks unabhängig von anderen Teilen in Kraft gesetzt werden.“ PA, R 34027, unfol.

² Zur Unterscheidung von „Verteidigungszustand“ und „Mobilmachung“ vgl. die der KabVorl. (o. Anm. 1) beigegebene Begründung: „Das neue Reichsverteidigungsgesetz soll klare staatsrechtliche Grundlagen für die Überführung des gesamten Staatswesens aus dem Friedens- in den Kriegszustand schaffen. Hierbei war zu berücksichtigen, daß der Kriegszustand unerwartet eintreten oder aus einem Zustand außenpolitischer Spannungen entstehen kann. Da die Zeit derartiger Spannungen bis an die Grenze des außenpolitisch Tragbaren ausgenutzt werden muß, um eine rechtzeitige Kriegsbereitschaft herzustellen, sieht das Reichsverteidigungsgesetz zwei Stufen für die Überführung aus dem Friedenszustand in den Kriegszustand vor:

– 1.

Den Verteidigungszustand,

– 2.

die Mobilmachung.

Für beide Stufen der Kriegsvorbereitungen gibt das Gesetz die Rechtsgrundlage, auf der die Einzelmaßnahmen der Reichsressorts, wie sie der Reichsverteidigungsrat anordnet, aufgebaut werden können.“

§ 3

- (1) Die Reichsminister sind an die Weisungen des Reichskriegsministers gebunden. Sie bleiben innerhalb ihres Geschäftsbereichs die obersten Reichsbehörden.
- (2) Die Reichsminister treffen die im Falle des Verteidigungszustandes erforderlichen Maßnahmen und sind ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, die von bestehenden Gesetzen abweichen dürfen.

Abschnitt II Mobilmachung.

§ 4

- (1) Wird der Kampf mit einem äußeren Feind unvermeidlich, so kann der Führer und Reichskanzler die „*Mobilmachung*“ anordnen.
- (2) Die Anordnung der Mobilmachung schließt die Erklärung des Verteidigungszustandes gemäß Abschnitt I in sich, falls dieser nicht schon vorher erklärt ist,³ unbeschadet der Vorschrift des § 6.
- (3) Mit der Anordnung der Mobilmachung tritt der Kriegszustand im Sinne der Gesetze ein⁴.

§ 5

Die Reichsminister treffen die im Falle der Mobilmachung erforderlichen Maßnahmen und sind ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, die von bestehenden Gesetzen abweichen dürfen.

§ 6

- (1) Zur Leitung der gesamten Kriegswirtschaft ernennt der Führer und Reichskanzler einen „Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft“⁵.
- (2) Aufgabe des „Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft“ ist es, alle wirtschaftlichen Kräfte in den Dienst der Kriegführung zu stellen und das Leben des deutschen Volkes wirtschaftlich zu sichern.
- (3) Ihm unterstehen:
Der Reichswirtschaftsminister,
der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft,
der Reichsarbeitsminister,
⁶der Reichsforstmeister und
alle dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellten Reichsbehörden.
Ferner wird von ihm verantwortlich die Finanzierung der Kriegführung (im Bereich des Reichsfinanzministeriums und der Reichsbank) geleitet.
- (4) Der „Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft“ ist berechtigt, innerhalb seines Aufgabengebietes Rechtsverordnungen zu erlassen, die von den bestehenden Gesetzen abweichen dürfen.

³ Rest des Satzes gegenüber der KabVorl. in die endgültige Fassung neu eingefügt.

⁴ Begründung zu § 4 (3): „In zahlreichen Gesetzen sind besondere Bestimmungen für den Krieg enthalten. Es ist daher notwendig, den Beginn des Zustandes des Krieges zeitlich festzulegen, um klare Verhältnisse für die Rechtsprechung usw. zu schaffen. Da in einem zukünftigen Krieg offizielle Kriegserklärungen jedoch nicht zu erwarten sind, infolgedessen auch der Art. 45 Abs. 2 Reichsverfassung überholt ist, ist der Beginn des Zustandes eines Krieges mit dem Beginn der Mobilmachung zeitlich gleichgesetzt worden.“

⁵ Vgl. die Begründung zu § 6: „Die Erfahrungen des großen Krieges haben die Notwendigkeit bewiesen, während eines Krieges die gesamte Wirtschaft und die Finanzierung der Kriegführung unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen. Der Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft soll nach dem Willen des Führers und Reichskanzlers diese verantwortliche Leitung übernehmen und steht damit neben dem Reichskriegsminister, dem Inhaber der vollziehenden Gewalt, selbständig und für sein Aufgabengebiet verantwortlich unter dem Führer und Reichskanzler.“ Einsetzung des GB bereits im Frieden durch geheime Entschließung vom 21. 5. 35: Dok. Nr. 163.

⁶ Rest der Auflistung gegenüber der KabVorl. neu eingefügt.

Abschnitt III Strafbestimmung und Schlußvorschrift.

§ 7

Wer den Vorschriften einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

§ 8

Der Führer und Reichskanzler erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Berlin, den 21. Mai 1935

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichskriegsminister
von Blomberg

Der Reichsminister des Innern
Frick

*Vermerk
zum Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935*

Die Veröffentlichung des Reichsverteidigungsgesetzes vom 21. Mai 1935 bleibt ausgesetzt. Das Gesetz tritt am 21. Mai 1935 in Kraft.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Zitierhinweis

Nr. 162 Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d162>